

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 262

El día viernes 22 de enero de 2016, siendo las 8:45 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente

Asociación Inmobiliaria: José Luis Rigazio y Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli y Carlos Bartmus.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental; Amalia Gómez, Directora de Obras Privadas y Catastro; y Horacio Pedrone, Secretario de Desarrollo urbano Ambiental.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes.

Visitantes: Raquel Merlino, Raúl Vannini, Antonella Vannini, Gustavo Giardina, Gabriel Corallo y Diego Cavallero.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 261.
- Regulación de superficies mínimas y porcentajes de tipologías: informe/dictamen, nota de Rigazio y posición de las instituciones.
- Propuesta de ampliación de corredores para localización de bares.
- Integración del "**Entre Promotor del Parque Industrial de la Villa**", solicitan que se envíen dos representantes del CPUA. (Se adjunta ordenanza N° 6070)

Los presentes acuerdan con no leer el acta para poder avanzar con el tratamiento de todos los temas. Comienzan con el primer tema del orden del día: regulación de superficies mínimas y porcentajes de tipologías. El presidente informa cómo se elaboró el informe enviado: explica que en primer lugar se reunieron con los arquitectos el día lunes y luego siguieron trabajando en la Unidad Técnica los días siguientes. Se da lectura al informe técnico, el cual se adjunta al acta¹.

Pide la palabra la arquitecta Cristina Frenquelli, quien expresa que en su momento cuando este proyecto fue tratado, el Colegio de Arquitectos coincidía con los objetivos, pero no acuerdan en el "cómo". En este sentido, expresa que la normativa no debería regular de la misma manera a seis (6) unidades que a 200. El monoambiente es un "NO proyecto", ya que no permite el diseño. Al igualar el monoambiente a los departamentos de un dormitorio, los van a promover, porque es menos trabajo diseñar un monoambiente. Desde el Colegio de Arquitectos consideran que se necesitan unidades de mayor calidad. Plantean que se baje la cantidad de monoambientes a un 10 por ciento y se regule la mitad de un dormitorio y el resto de dos dormitorios o más. A partir de los 3000 metros cubiertos, se podrían aplicar más regulaciones, por ejemplo establecer un porcentaje para los de tres dormitorios. Proponen que se restrinja el monoambiente en vez de igualarlo al de 1 dormitorio con 50 metros.

Por su parte, el arquitecto Giardina solicita que tengan en cuenta al mediano y pequeño inversor, que hace 12 o 14 unidades. Cree que así como está planteada la ordenanza es muy tajante.

¹ ANEXO I: Informe Técnico: Regulación de porcentajes de tipologías edilicias.

Por otro lado, el arquitecto Raúl Vannini, acuerda con mejorar la ordenanza, opina que las medidas tomadas son arbitrarias. La norma no cumple con su cometido, sino que promueve otras realidades contrarias y perjudiciales, ya que los 50 metros luego se subdividen por dentro, son proyectos mentirosos. Y agrega que van a contrapelo de las estadísticas y de lo que se está construyendo en realidad.

Mirtha Alessio le responde que la ordenanza justamente se diferencia de la realidad para mejorarla, para cambiarla, el exceso de monoambientes que existe y que se están construyendo.

Cristina Frenquelli disiente e insiste en que los monoambientes deberían limitarse a un 10 por ciento, la normativa aprobada en primera lectura los va a promover porque es más fácil y económico construir monoambientes.

Carlos Bartmus manifiesta que el disparador de la ordenanza fueron los grandes proyectos que ameritan una concertación y compensación. Al igualar los monoambientes a los departamentos de un dormitorio, producirán el efecto contrario. Cree que el monoambiente debería ser un comodín para usar en los casos de completamiento de superficies, además señala que el mínimo de seis unidades debería subirse. El problema son los grandes proyectos. Es necesario trabajar en diferentes escalas a partir de un análisis empírico.

Liliana Bina acuerda con eliminar la tipología de monoambiente relacionada con los metros y dimensiones mínimas. Expresa que la unidad de 50 metros podría tener divisiones móviles, permitiendo la diversidad proyectual. La directora considera que hay distorsiones en el valor de la tierra, ya que la norma aumenta o disminuye el valor de acuerdo a lo que permite. Desde el Departamento Ejecutivo Municipal apoyan el proyecto de ordenanza presentado, más allá de los matices y debates de posiciones técnicas, no se deben alterar los fundamentos que dieron origen a la propuesta.

José Luis Rigazio, desde la Asociación Inmobiliaria, expresa que deberían lograr una razonabilidad en la norma, la realidad es que no se puede seguir como están. Acuerda con limitar los monoambientes y revisar los metros mínimos para evitar subdivisiones. Desde su conocimiento empírico, se les dificulta mucho presentar el producto y venderlo porque las unidades que se están construyendo son vergonzosas. Asimismo cree que es una materia pendiente el análisis del impacto de estas construcciones en la estructura social y en los servicios, ya que se ve deteriorada la calidad de vida de todos los carlospacenses.

Bartmus dice que las restricciones y las modificaciones fueron tratando de regular la especulación. Personalmente no cree que sea malo especular, siempre se invierte pensando a futuro y buscando una ganancia. Sería importante contar con un análisis de datos estadísticos anteriores para poder comparar con lo que pasaba antes de las modificaciones normativas y evaluar su aplicación y resultados. Propone diferenciar los departamentos de un dormitorio y establecer un porcentaje para los monoambientes, ya que con la actual normativa no se estarían logrando mejores proyectos. Insiste en que la variable debe ser estudiada con distintas escalas de proyectos.

Proceden a la votación, el presidente aclara cuáles son las posiciones en cuestión:

- 1) mantener el dictamen tal cual fue enviado el año pasado;
- 2) presentar el informe técnico con las nuevas recomendaciones;
- 3) seguir debatiendo el tema.

Alessio pregunta si van a votar en secreto. Los presentes no acuerdan, votarán verbalmente cada uno de los representantes.

Inés Prados (Asociación Inmobiliaria) propone mejorar y ampliar el informe realizado. Debaten sobre los porcentajes, considera que deberían establecer un porcentaje mínimo para cada una de las tipologías. Vota por mantener el dictamen con nuevas recomendaciones.

Bina considera que en esta instancia es importante saber qué es lo que va a hacer el Concejo de Representantes para ver si hay tiempo de revisar y proponer modificaciones. Alessio le responde que hasta que no se reúnan con la Comisión de Obras y Servicios Públicos no sabrán qué se va a hacer el jueves 28 de enero.

Cristina Frenquelli plantea que desde el Colegio de Arquitectos elevarán una nota con su descargo institucional sobre el tema monoambientes ante el Concejo de Representantes.

José Luis Rigazio plantea que se envíe una nota con las recomendaciones. Bina mantiene el dictamen original y aclara en lo conceptual no va cambiar, puede tener algunas modificaciones formales. Luego, si el Concejo tiene la vocación de ampliar el plazo, se seguirá tratando. Piensa que con esta discusión se está enriqueciendo el debate

Gustavo García Setti les pregunta qué van a hacer, si envían una nota al Concejo de Representantes o no.

Gustavo Molina comenta que en septiembre se debatió el tema en la Comisión de Obras Públicas, partiendo del informe del CPUA y proyectos de ordenanza anteriores. Entre los concejales se llegó a proponer la idea de eliminar el monoambiente. Agrega que deben tener en cuenta que el dictamen fue votado por unanimidad en el CPUA y en base a eso el DEM elaboró el proyecto de ordenanza, que ya fue aprobado en primera lectura.

Mónica Martínez manifiesta que el Concejo de Representantes puede debatir y acordar modificaciones, pero en el objetivo final coinciden. Técnicamente hay distintas soluciones posibles, la que están analizando, es una. Luego podrán seguir debatiendo otros temas a futuro, y plantear nuevas ordenanzas.

Bina señala que en el debate, los temas como alturas en el área central y área protegida se fueron perfeccionando. En este caso hay distintos fundamentos. Acuerda con cambiar cuestiones formales que se podrían prestar a confusión. Propone enviar una nota al Concejo de Representantes preguntando si el tema seguirá en tratamiento y si requieren nuevo dictamen y recomendación del CPUA. Si es así, plantea que se haga un status quo en la aprobación de monoambientes.

Carlos Bartmus expresa que el Concejo de Representantes es quien tiene la última palabra, saben que el CPUA está dispuesto a seguir trabajando, hay muchos puntos analizables y a profundizar. No acuerda con hacer más status quo, si acuerda con elevar una nota para saber cómo siguen con el tema.

Los presentes debaten acerca de cómo proseguir.

Amalia Gómez expresa que su posición desde el Departamento Ejecutivo es avalar el primer dictamen emitido por el CPUA, en concordancia con el proyecto de ordenanza aprobado en primera lectura. El Concejo es quien escuchó a los diferentes actores y por lo tanto quien debe decidir si corresponde hacer una revisión o no. Ya saben cuáles son las diferentes posturas y son ellos quienes tienen la potestad de decidir si aprueban la ordenanza como está, la modifican o la envían nuevamente al CPUA.

Liliana Bina plantea que deben revisar cómo las instituciones legitiman las decisiones o votaciones con sus representados. En el caso de este dictamen les faltó la consulta al Foro Urbano Ambiental, a fin de legitimarlo con los vecinos.

Finalmente resuelven no enviar nota ni nuevo dictamen al Concejo de Representantes, esperarán que los concejales se reúnan en comisión y si lo consideran pertinente, les soliciten opinión.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, la propuesta de la Dirección de Planeamiento de ampliar la zona de localización de bares con música sobre los corredores, ya actualmente que no está incluida la Av. Uruguay y San Martín, donde se ubican muchos bares y confiterías.

José Luis Rigazio acota que deben ser cuidadosos por el tema de los ruidos molestos, y la cercanía a hoteles y viviendas. Los presentes debaten al respecto. La arquitecta Bina les remitirá el proyecto de ordenanza para su evaluación en la próxima reunión.

Por otro lado, Carlos Bartmus solicita que se contrate el Técnico Especialista por el Concejo de Representantes, que aún no fue designado y es necesario. El Secretario Horacio Pedrone señala que se debería equiparar el sueldo y tareas de ambos técnicos, el del DEM y el del Concejo.

Por último, se plantea el tema del “Ente Promotor del Parque Industrial de la Villa”, ordenanza que prevé en la integración del mismo, a dos representantes del CPUA.

José Luis Rigazio explica que desde la Asociación Inmobiliaria y personalmente, va a presentar su oposición a este tema. Ya que considera que se generan cada vez más estructuras burocráticas en el municipio que no funcionan. Ya está el EPADEL que debería encargarse de estos temas y no lo hace correctamente. Los presentes debaten sobre este tema. Los concejales explican que este Ente Promotor es una idea/proyecto que surgió en el Plan de la Villa 2020, dentro del eje económico-turístico.

Proponen que se averigüe cómo funcionaría el ente, para ello organizarán una reunión con la Comisión de Economía del Concejo de Representantes o con el autor de la ordenanza, el concejal Omar Ruiz, a fin de conocer mejor el proyecto para después poder designar a los representantes.

Siendo las 10:45 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Comienzan con el tratamiento de la regulación de superficies mínimas y porcentajes de tipologías. El presidente informa que en primer lugar se reunieron con los arquitectos y luego se trabajó en la UT. Se da lectura al informe técnico.

Frenquelli expresa que en su momento cuando este proyecto fue tratado, el Colegio de Arquitectos coincidía con los objetivos, pero no acuerdan en el “cómo”. Expresa que la normativa no debería regular de la misma manera a seis (6) unidades que a 200. El monoambiente es un “NO proyecto”, ya que no permite el diseño. Al igualar el monoambiente con los departamentos de un dormitorio, los van a promover, porque es menos trabajo diseñar un monoambiente. Desde el Colegio de Arquitectos consideran que se necesitan unidades de mayor calidad. Plantean que se baje la cantidad de monoambientes a un 10 por ciento y se regule la mitad de un dormitorio y el resto de dos dormitorios o más. A partir de los 3000 metros cubiertos, se podrían aplicar más regulaciones, por ejemplo establecer un porcentaje para los de tres dormitorios.

El arquitecto Giardina solicita que tengan en cuenta al mediano y pequeño inversor, que hace 12 o 14 unidades. Raúl Vannini opina la norma no cumple con su cometido, sino todo lo contrario, ya que los 50 metros luego se subdividen por dentro, son proyectos mentirosos. Y agrega que van a contrapelo de las estadísticas y de lo que se está construyendo en realidad.

Alessio le responde que la ordenanza justamente se diferencia de la realidad para mejorarla, para cambiar el exceso de monoambientes.

Frenquelli disiente e insiste en que los monoambientes deberían limitarse a un 10 por ciento. La normativa aprobada en primera lectura los va a promover porque es más fácil y económico construir monoambientes.

Bartmus manifiesta que el disparador de la ordenanza fueron los grandes proyectos que ameritan una concertación y compensación. Al igualar los monoambientes a los departamentos de un dormitorio, producirán el efecto contrario. Cree que el monoambiente debería ser un comodín para usar en los casos de completamiento de superficies, además señala que el mínimo de seis unidades debería subirse. Es necesario trabajar en diferentes escalas a partir de un análisis empírico.

Bina acuerda con eliminar la tipología de monoambiente relacionada con los metros y dimensiones mínimas. Expresa que la unidad de 50 metros podría tener divisiones móviles, permitiendo la diversidad proyectual. Desde el Departamento Ejecutivo Municipal apoyan el proyecto de ordenanza presentado, más allá de los matices y debates de posiciones técnicas, no se deben alterar los fundamentos que dieron origen a la propuesta.

Rigazio, desde la Asociación Inmobiliaria, expresa que deberían lograr una razonabilidad en la norma, la realidad es que no se puede seguir como están. Acuerda con limitar los monoambientes y revisar los metros mínimos para evitar subdivisiones. Desde su conocimiento empírico, se les dificulta mucho presentar el producto y venderlo porque las unidades que se están construyendo son vergonzosas. Asimismo cree que es una materia pendiente el análisis del impacto de estas construcciones en la estructura social y en los servicios, ya que se ve deteriorada la calidad de vida de todos los carlospacenses.

Bartmus dice que sería bueno contar con un análisis de datos estadísticos anteriores para poder comparar con lo que pasaba antes de las modificaciones normativas. Insiste en que la variable debe ser estudiada con distintas escalas de proyectos.

Proceden a la votación, el presidente aclara cuáles son las posiciones en cuestión:

- 1) mantener el dictamen tal cual fue enviado el año pasado;
- 2) presentar el informe técnico con las nuevas recomendaciones;
- 3) seguir debatiendo el tema.

Prados (Asociación Inmobiliaria) propone mejorar y ampliar el informe realizado. Debaten sobre los porcentajes, considera que deberían establecer un porcentaje mínimo para cada una de las tipologías. Vota por mantener el dictamen con nuevas recomendaciones.

Bina considera que en esta instancia es importante saber qué es lo que va a hacer el Concejo, para ver si hay tiempo de revisar y proponer modificaciones. Alessio le responde que hasta que no se reúnan con la Comisión de OSP, no sabrán.

Frenquelli plantea que desde el Colegio de Arquitectos elevarán una nota con su descargo institucional sobre el tema monoambientes ante el Concejo.

Rigazio plantea que se envíe una nota con las recomendaciones. Bina mantiene el dictamen original y aclara en lo conceptual no va a cambiar, puede tener algunas modificaciones formales.

García Setti les pregunta qué van a hacer, si envían una nota al CR o no.

Molina comenta que en septiembre se debatió el tema en la Comisión de Obras Públicas, partiendo del informe del CPUA y de proyectos de ordenanza anteriores.

Entre los concejales se llegó a proponer la idea de eliminar el monoambiente. Agrega que deben tener en cuenta que el dictamen fue votado por unanimidad en el CPUA y en base a eso el DEM elaboró el proyecto de ordenanza, que ya fue aprobado en primera lectura.

Martínez manifiesta que el CR puede debatir y acordar modificaciones, pero en el objetivo final coinciden. Técnicamente hay distintas soluciones posibles, la que están analizando, es una. Luego podrán seguir debatiendo otros temas a futuro, y plantear nuevas ordenanzas.

Bina señala que en el debate, los temas se van perfeccionando. En este caso hay distintos fundamentos. Acuerda con cambiar cuestiones formales que se podrían prestar a confusión. Propone enviar una nota al CR preguntando si el tema seguirá en tratamiento y si requieren nuevo dictamen y recomendación del CPUA. Si es así, plantea que se haga un status quo en la aprobación de monoambientes.

Bartmus expresa que el Concejo es quien tiene la última palabra, saben que el CPUA está dispuesto a seguir trabajando, hay muchos puntos analizables y a profundizar. No acuerda con hacer más status quo, sí, con elevar una nota para saber cómo siguen.

Gómez expresa que su posición desde el DEM es avalar el primer dictamen emitido por el CPUA, en concordancia con el proyecto de ordenanza aprobado en primera lectura. El Concejo es quien escuchó a los diferentes actores y por lo tanto quien debe decidir si corresponde hacer una revisión o no.

Debaten y resuelven no enviar nota ni nuevo dictamen al Concejo de Representantes, esperarán que los concejales se reúnan en comisión y si lo consideran pertinente, les soliciten opinión.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, la propuesta de la Dirección de Planeamiento de ampliar la zona de localización de bares con música sobre los corredores, ya actualmente que no está incluida la Av. Uruguay y San Martín, donde se ubican muchos bares y confiterías.

Rigazio acota que deben ser cuidadosos por el tema de los ruidos molestos, y la cercanía a hoteles y viviendas. Los presentes debaten al respecto. La arquitecta Bina les remitirá el proyecto de ordenanza para su evaluación en la próxima reunión.

Bartmus solicita que se contrate el Técnico Especialista por el CR, que aún no fue designado y es necesario.

Por último, se plantea el tema del “Ente Promotor del Parque Industrial de la Villa”, ordenanza que prevé en la integración del mismo, a dos representantes del CPUA.

Rigazio explica que desde la Asociación Inmobiliaria y personalmente, va a presentar su oposición. Ya que considera que se generan cada vez más estructuras burocráticas en el municipio que no funcionan. Los concejales explican que este Ente Promotor es una idea/proyecto que surgió en el Plan de la Villa 2020, dentro del eje económico-turístico.

Proponen que se averigüe cómo funcionaría el ente, para ello organizarán una reunión con el concejal Omar Ruiz, a fin de conocer mejor el proyecto para después poder designar a los representantes.

ANEXO I

INFORME Y PROPUESTA DE DICTAMEN N°01/2016

REF: Regulación de porcentajes de tipologías edilicias: monoambientes, departamentos de uno, dos y tres dormitorios, locales comerciales y oficinas.

De nuestra mayor consideración:

Desde su creación, este Consejo recibió consultas en reiteradas oportunidades sobre la situación detectada por Concejales y funcionarios del Departamento Ejecutivo -Directores de Obras Privadas y Planeamiento- caracterizada por el desarrollo de proyectos edilicios donde:

- La tipología de monoambiente es adaptada y comercializada como tipología de un dormitorio, incidiendo esto en la calidad final de los productos -menor superficie que la normada para tipologías de un dormitorio y falta de ventilación e iluminación adecuada-.
- Los edificios presentan un exceso de las tipologías de monoambientes y un dormitorio, en desmedro de tipologías de dos y tres dormitorios.
- La falta de una oferta diversificada que incluya tipologías de dos dormitorios y más, promueve el mercado de alquileres temporarios, sin tener en cuenta las demandas de alquileres permanentes para la población estable de la ciudad. Esta situación incide elevando el valor de la oferta de alquileres y propiedades, tornándolas poco accesibles para los sectores socio-económicos medios. Por otra parte, el exceso de oferta de monoambientes y departamentos de un dormitorio, incide en la actividad hotelera de la ciudad. Esto estaría produciendo además, una distorsión en la provisión y planificación de los servicios de infraestructura, y en consecuencia una baja calidad en los servicios que se brindan a toda la ciudad.
- Los volúmenes edificados inciden afectando la continuidad de las visuales, cuando sus proporciones de largo y altura actúan como pantallas.

Para valorar la relación oferta-demanda y su evolución se procedió a:

- Realizar un estudio de antecedentes locales. Recomendación de regulación de superficies mínimas realizada por el CPUA (Dictamen N° 07/2010) y aprobado por Ordenanza N° 5388 con fecha 29 de abril de 2011; recomendación de regulación de proporciones y condiciones de ventilación de monoambientes (Dictamen N°01/2012), aún no tratada por el Concejo de Representantes.
- Estudiar antecedentes externos. Son importantes los antecedentes de regulación de superficies por tipologías de viviendas, siendo dominantes -en promedio- aquellos que regulan tipologías de un dormitorio con 40 m2, dos dormitorios con 60 m2, tres dormitorios con 80m2 (Rosario, Córdoba, La Plata, Mendoza, entre otros). Cabe señalar que estos casos corresponden a centros administrativos, pero en Villa Carlos Paz, por ser una localidad turística, su calidad ambiental requiere una consideración especial.
- Analizar un registro estadístico realizado por la Dirección de Obras Privadas, que indicó que durante el año 2015 y lo que va de 2016, sobre un total de 674 unidades de vivienda presentadas en proyectos de más de 600 m2, se registró un 50% (49,40%) de monoambientes, un 31% (31,30%) de tipologías de un dormitorio, 19,13% (19%) de tipologías de dos dormitorios. Como síntesis de estos estudios se observa que más del 80% de la oferta de viviendas en proyectos de más de 600 m2, es de monoambientes y un dormitorio. En este estudio, también se indica que la mayor distorsión de la relación oferta-demanda, por su mayor incidencia, la generan los proyectos que superan los 3000 metros cuadrados construidos. De los estudios anteriores, se observa que la relación entre la superficie construida total y el número de unidades habitacionales, da un promedio de 80 m2 por tipología entre superficies cubiertas, propias y comunes.
- Realizar una encuesta en el sector inmobiliario de la ciudad, la cual indica que existe una demanda no satisfecha de departamentos de dos dormitorios, y una sobreoferta de departamentos de un dormitorio, en el Área Central (AC) y corredores principales.

No se cuenta con iguales antecedentes para valorar la demanda en las zonas residenciales de la ciudad. La opinión de las instituciones que participan del CPUTA, respalda la encuesta de los inmobiliarios para el AC, y coincide en un todo con este diagnóstico.

En base a lo expuesto, se plantearon los siguientes objetivos:

- Diversificar la oferta de tipologías de viviendas, controlando la distorsión del mercado en la producción casi exclusiva de monoambientes y tipologías de un dormitorio (representan el 80% de la oferta nueva total 2015-2016).
- Diversificar la oferta para diferentes grupos socio-económicos (composición familiar, capacidad adquisitiva, población fluctuante y estable).
- Regular el mercado para proyectos del AC o que superen una determinada cantidad de m² o unidades de vivienda.
- Regular las proporciones edilicias de los volúmenes para evitar barreras en las visuales hacia las sierras.

Instrumentos de regulación propuestos

Para alcanzar este objetivo se desarrollaron diferentes estrategias, las que fueron acordadas dentro del CPUTA:

- Llevar la superficie mínima de monoambientes y unidades de vivienda a 50 m², igualando la diferencia de superficie que existe actualmente entre ambas tipologías, a fin de controlar la posible especulación.
- Establecer porcentajes para tipologías de monoambientes y un dormitorio (45%), dos dormitorios (35%), tres dormitorios (20%). Los valores sugeridos se establecen a partir de la encuesta desarrollada al sector inmobiliario y el acuerdo de las instituciones participantes del CPUTA.
- Diferenciar la propuesta en base a la escala de los proyectos, adoptando como criterio seis (6) unidades habitacionales, tomando este número como proporción lógica a fin de tener un número básico que permita establecer el porcentaje.
- Regular las proporciones edilicias en edificios para evitar la pérdida de visuales.

Una vez elevado el Dictamen N° 6 de 2015 a la Dirección de Planeamiento y Concejo de Representantes, el Departamento Ejecutivo Municipal realizó el proyecto de ordenanza en base a dicho dictamen y lo elevó al Concejo de Representantes, el mismo fue aprobado en primera lectura y sometido a Audiencia Pública. En dicha Audiencia, un empresario y un profesional expresaron objeciones y solicitaron la revisión del proyecto.

Posteriormente, el Concejo de Representantes remitió al CPUTA para su conocimiento, una propuesta alternativa de ordenanza, presentada por un grupo de profesionales de la arquitectura. Tomando conocimiento de dicha nota y luego de reunirse con sus autores, el CPUTA evalúa:

La documentación presentada propone la revisión de las superficies mínimas reguladas actualmente, así como la superficie de los locales habitables. Argumenta que la cantidad de espacio disponible en las tipologías no es condición única de la calidad de los productos finales. Propone la regulación de un porcentaje máximo de monoambientes por zonas. Establece como criterio a tener en cuenta la compensación de superficies mínimas regulables, en base a mejoras a desarrollar en los proyectos, respecto a las condiciones de habitabilidad. Evalúa que existen dos tipos de inversores y proyectos -pequeños y grandes-, estos últimos considerados a partir de los 5000 m² construidos. Plantea que estos tipos de proyectos deben ser regulados en forma diferenciada.

Analizada la documentación presentada, la Comisión Plenaria Honoraria del CPUTA opina que la superficie de las viviendas es una condición esencial para la calidad de vida. Por otro lado, el piso de 5000 metros cuadrados excede ampliamente la magnitud de los edificios de vivienda colectiva, cuyo promedio actualmente no supera los 3000 m².

Por lo expuesto, el CPUTA ratifica los fundamentos que dieron origen al proyecto de ordenanza en tratamiento, como así también su contenido normativo.

Hacemos propicia esta oportunidad para salvar una omisión en el Artículo 2°, al que se propone agregar el siguiente párrafo:

ARTÍCULO 2º.- Agregar al Artículo 9.7 **SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE** de la Ordenanza 4021, el inciso 9.7.3. **Proporción geométrica de los edificios** - que quedará redactado de la siguiente manera:

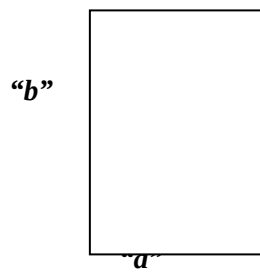
“9.7.3.- Proporción geométrica de los edificios.

Los bloques edilicios **de más de dos plantas** deberán guardar la siguiente proporción:

$$\text{“b” Máximo} = 2 \text{ veces “a” } \leq 30 \text{ metros}$$

Donde “a” es el ancho del lado mínimo del bloque constructivo y “b” es el ancho del lado máximo del bloque constructivo, según croquis 9.7.3.

En todos los casos el ancho máximo de la construcción será igual o menor de Treinta metros (30)



- Croquis 9.7.3-

9.3.7.1.- Separación entre bloques edilicios.

Cuando se construyan más de un bloque sobre un mismo lote, entre bloques edilicios se deberán dejar patios reglamentarios de Seis (6) metros de ancho”.

Finalmente, en todo proceso de cambio normativo se producen tensiones y se afectan diferentes intereses, lo que origina la necesidad de llevar adelante una instancia de concertación y participación a fin de llegar a un consenso. No obstante, la concertación política de la norma excede la atribución de este Consejo, siendo una instancia a abordar por el Concejo de Representantes.

En este marco, si se pretendiera modificar la norma, estimamos que no vulneraría sus fundamentos, flexibilizar los aspectos normativos en los siguientes puntos:

- Acotar el alcance de la norma a las Áreas Centrales: AC1, 2 y 3.
- Diferenciar la propuesta en base a la escala de los proyectos. Crear un rango intermedio de aplicación entre las 6 y 12 unidades. Establecer un 55 % para monoambientes y un dormitorio, y 45% para dos y más dormitorios. Cuando sean más de 12 unidades, establecer un 45% monoambientes y un dormitorio, 35% más de dos dormitorios y 20% más de tres dormitorios.
- Este Consejo considera que la problemática de los locales comerciales y oficinas amerita una mayor profundidad de análisis.

Quedando a su disposición para consultas, saludamos atentamente.